

1500104-72.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... que estavam armadas. Após o furto, a camionete foi encontrada e continuou andando normal com a camionete, não alterou placa nenhuma. Na Delegacia, disse que recuperou a camionete sem placa e aceitou placa de um cliente, mas foi induzido na pressão. A camionete já estava com a placa quando foi encontrada após o furto. Ficou comprovado que o réu adulterou e remarcou sinal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500104-72.2019.8.26.0576 - 2019/000018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2126238/2018 -

01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2661235 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 8931/18/429 -

01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2126238 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Réu:

Alcides Dall'Agnol

Artigo da Denúncia:

art. 311, caput, do Código Penal

Aos 23 de novembro de 2022, às 15:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado Alcides Dall'Agnol, acompanhado de Defensor constituído Dr. Eber de Lima Taino. Presentes ainda as testemunhas Carina de Farias Gonçalves Mendes, Valquíria Faganelli Salmeron e ELIANA APARECIDA DA COSTA DALL AGNOL. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Após, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. ALCIDES DALL'AGNOL, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 311, caput, do Código Penal, porque no dia 5 de setembro de 2018, por volta de 9h50min, na Rua Machado de Assis, nº. 236, município e comarca de São José do Rio Preto, SP, as policiais militares Carina de Farias Gonçalves e Valquíria Faganelli Salmeron abordaram Alcides Dall'Agnol, quando conduzia a caminhonete GM S10 Executive D, cor preta, ano 2010/2011, que ostentava as placas EZC-0385, São Paulo, SP, mas que pertenciam a caminhonete GM S10

Executive D, cor preta, ano 2011/2011, então registrada em nome de Adirson de Oliveira. Em razão da divergência entre os caracteres das placas instaladas e do chassi, realizaram pesquisas e constataram que as placas originais da caminhonete de Alcides eram ETR-9825, São José do Rio Preto, SP. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 177. O réu Alcides Dall'Agnol foi citado às fls. 183, apresentando resposta à acusação às fls. 184/189, a qual foi apreciada às fls. 198/199. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 152/165). Nesta audiência foram ouvidos as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 43/44, 45/46), pelo laudo de vistoria em veículo relacionada a sinal identificador (fls. 113/114), pela pesquisa da caminhonete GM S10 que o réu instalou as placas EZC -0385 (fls. 146), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha de acusação Carina de Farias Gonçalves, policial militar, disse que em patrulhamento na via pública no dia do fato, avistaram o veículo S10 e na abordagem constaram que na pesquisa, a placa do veículo não batia com o chassi. A placa que ostentava a camionete S10, cor preto é EZC-0385/SP. Indagado o investigado, Alcides alegou ter confeccionado a placa no estado do Mato Grosso. Durante a revista foi encontrado na posse de Alcides o cartão bancário. Feita a pesquisa tratava-se de veículo com emplacamento ETR-9825, GM/S10 executiva, cor preta, em nome de Eliana Aparecida da Costa Dallagnol, com registro de furto ocorrido em 08/02/2015, RDO 1693/2015, em que o réu registrou como vítima. Em São Paulo foi registrado RDO 3381/18, 41º DP Vila Rica, crime contra a fé pública, duas multas de trânsito na cidade de Novo Horizonte e São José do Rio Preto, no dia 13/08/2018, vítima Adirson de Oliveira (fls. 21). Em juízo, a testemunha de acusação Carina de Farias Gonçalves, policial militar, disse que estava em patrulhamento, viu o veículo, momento em que o condutor demonstrou nervosismo e foi abordado. Foi verificado que o emplacamento não correspondia à numeração do chassi. O réu disse que teria feito o emplacamento em outro lugar. Na fase policial, o depoimento da testemunha de acusação Valquíria Faganelli Salmeron (fls. 84), policial militar, foi no mesmo sentido do depoimento de Carina de Farias Gonçalves. Em juízo, a testemunha de acusação Valquíria Faganelli Salmeron, policial militar, disse que estava em patrulhamento, avistou a camionete. Abordou o réu que era condutor do veículo e percebeu que a placa era diferente do número de chassi. O réu disse que tinha trocado. Realizada pesquisa no sistema, a placa era de outro veículo e havia registro de Boletim de Ocorrência. Não se recorda se o réu esclareceu onde conseguiu a placa. Não conhecia o réu antes dos fatos. Em juízo, a testemunha de defesa Eliana Aparecida Da Costa Dall Agnol, disse que é esposa do acusado. Sabe que Alcides está sendo acusado. A camionete do marido foi furtada, feito B0. Depois a camionete foi encontrada e o réu começou a usá-la. Da parte da testemunha e do acusado não houve substituição da placa. Na fase policial, o réu Alcides Dall'Agnol disse que no dia 05/09/2018 conduzia o seu veículo camionete S10 na Rua Albuquerque Pessoa, 487 quando foi abordado pelo policial. A placa que a camionete ostentava não era mesma do veículo. Acontece que, o veículo acima havia sido furtado no ano 2015 fora encontrado sem placa. Como estava sem tempo, um cliente seu lhe ofertou uma placa e ele aceitou. Colocou a placa na camionete, até ter tempo para regularizar. Tinha consciência do erro, mas arriscou. A camionete foi apreendida pela polícia e ele não tentou recuperá-la (fls. 48). Em juízo, o réu Alcides Dall'Agnol disse que saía do Supermercado Atacadão, foi surpreendido pelas polícias que estavam armadas. Após o furto, a camionete foi encontrada e continuou andando normal com a camionete, não alterou placa nenhuma. Na Delegacia, disse que recuperou a camionete sem placa e aceitou placa de um cliente, mas foi induzido na pressão. A camionete já estava com a placa quando foi encontrada após o furto. Ficou comprovado que o réu adulterou e remarcou sinal identificador do veículo. Alcides confessou na fase policial que instalou as placas após recebê-las de um cliente e alegou que assim agiu porque sua caminhonete havia sido recuperada sem as placas depois de um furto. Em juízo, as testemunhas Carina e Valquíria confirmaram

os fatos narrados na denúncia. A negativa do acusado em juízo restou isolada das demais provas. O Laudo juntado a fls.113/114 e o documento de fls.147 atestam que a placa era de outro veículo. A placa é o meio mais visível e comum de se identificar um veículo. O STJ já decidiu que o agente que substitui as placas originais de veículo automotor por placas de outro veículo enquadra-se na conduta prevista no artigo 311 do Código Penal (Resp 799.565-SP, 5ª Turma, Rel. Laurita Vaz, 28.02.2008, v.u.). Assim, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 311, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 03 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. O réu não possui maus antecedentes a serem considerados (fls.166/168), assim, aplico a pena-base no mínimo legal, 03 anos de reclusão e 10 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Não há agravantes. Não há atenuantes. Sem causa de aumento e diminuição da pena. Sem outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Presentes os requisitos, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviços comunitários e na prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade com destinação social. Em caso de revogação da pena alternativa, estabeleço o regime aberto para o cumprimento da pena corporal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu ALCIDES DALL' AGNOL, por infração ao artigo 311, caput, do Código Penal à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, substituída a pena corporal por prestação de serviços comunitários e na prestação pecuniária de 01 salário mínimo a entidade com destinação social, a ser oportunamente indicada pelo Juízo da Execução. Recurso em liberdade. Determino a destruição das placas adulteradas. Em relação ao veículo apreendido com o réu, conforme informado às fls. 141/142, autorizo sua restituição à proprietária após a regularização das pendências administrativas. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Saindo intimado nesta oportunidade para apresentação das razões recursais no prazo legal. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.